TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 3

La Organización Territorial del Estado: Principios Constitucionales. Las Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía y el Sistema de Distribución de Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Relaciones Interadministrativas

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 3

Normativa Clave de Referencia:

Constitución Española de 1978: Título VIII (De la Organización Territorial del Estado, arts. 137 a 158; arts. 2, 138 y 139).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título III: Relaciones interadministrativas, arts. 140 a 158).

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC).

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 3

1. La organización territorial del Estado en la Constitución Española de 1978

1.1. El modelo del Estado autonómico: Naturaleza y evolución

1.2. El principio dispositivo y la apertura del modelo territorial

2. Principios constitucionales de la organización territorial

2.1. El principio de unidad de la Nación española (arts. 2 y 138.1 CE)

2.2. El principio de autonomía de nacionalidades y regiones (arts. 2 y 137 CE)

2.3. El principio de solidaridad interterritorial y el Fondo de Compensación (arts. 2, 138.1 y 158.2 CE)

2.4. El principio de igualdad de derechos y obligaciones (art. 139.1 CE)

2.5. El principio de unidad de mercado y libre circulación de personas y bienes (art. 139.2 CE)

2.6. Prohibición de privilegios económicos y sociales y de federación de CCAA (arts. 138.2 y 145.1 CE)

3. Las Comunidades Autónomas y las vías de acceso a la autonomía

3.1. La vía ordinaria o común (artículo 143 CE)

3.2. La vía especial o reforzada (artículo 151 CE: El caso histórico de Andalucía)

3.3. Vías excepcionales y complementarias (artículo 144 y Disposición Transitoria Segunda CE)

4. Los Estatutos de Autonomía

4.1. Naturaleza jurídica: Norma institucional básica e integración en el bloque de la constitucionalidad

4.2. Contenido preceptivo mínimo de los Estatutos (artículo 147.2 CE)

4.3. Elaboración y procedimientos de reforma estatutaria (artículo 147.3 y 152.2 CE)

5. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

5.1. Criterios de delimitación: Materia, función y título competencial

5.2. El catálogo de competencias asumibles por las CCAA (artículo 148 CE)

5.3. Las competencias exclusivas del Estado (artículo 149.1 CE)

5.4. Las cláusulas de cierre del sistema competencial (artículo 149.3 CE)

5.4.1. La cláusula residual

5.4.2. La cláusula de prevalencia del Derecho estatal

5.4.3. La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal y doctrina constitucional (STC 61/1997)

5.5. Leyes de armonización, delegación y transferencia (artículo 150 CE)

5.5.1. Leyes marco (art. 150.1 CE)

5.5.2. Leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE)

5.5.3. Leyes de armonización (art. 150.3 CE)

6. Relaciones interadministrativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas

6.1. Principios rectores de las relaciones interadministrativas (Ley 40/2015, art. 140)

6.2. Técnicas y deberes de colaboración y auxilio mutuo (art. 141 y 142)

6.3. Órganos de cooperación multilateral: Conferencias Sectoriales y Conferencia de Presidentes (arts. 145 a 152)

6.4. Órganos de cooperación bilateral: Comisiones Bilaterales de Cooperación (art. 153)

6.5. Instrumentos convencionales: Convenios interadministrativos (arts. 47 a 53)

6.6. La coerción federal o estatal: El mecanismo del artículo 155 CE

7. Conclusión y trascendencia en la actividad del personal técnico de la Junta de Andalucía

8. Anexo: Esquemas y tablas sinópticas del Título VIII CE

1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

1.1. El modelo del Estado autonómico: Naturaleza y evolución

El constituyente de 1978 se enfrentó al reto histórico de superar la secular pugna entre el centralismo uniformista y las aspiraciones descentralizadoras territoriales. Para ello, optó por un modelo propio y original, acuñado doctrinalmente como **Estado autonómico** o **Estado de las Autonomías**, que no responde a la estructura de un Estado unitario clásico centralizado ni a la de un Estado formalmente federal, si bien comparte con este último un grado de descentralización política y legislativa equivalente o superior a la mayoría de las federaciones contemporáneas.

El **artículo 137 de la CE** consagra la estructura territorial:

> *"El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses."*

1.2. El principio dispositivo

El modelo territorial diseñado en 1978 no nació con un mapa autonómico cerrado o predeterminado. Por el contrario, se basó en el **principio dispositivo** (*voluntariedad autonómica*): la Constitución no creó directamente las Comunidades Autónomas, sino que reconoció a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica el **derecho a acceder a su autogobierno** (art. 143.1 CE). En virtud de este principio, el mapa autonómico español se configuró progresivamente entre 1979 y 1983 hasta alcanzar la estructura actual de **17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas** (Ceuta y Melilla, constituidas en 1995 mediante leyes orgánicas al amparo del art. 144.b CE).

---

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El Título VIII de la CE debe interpretarse a la luz de los principios vertebradores proclamados en los artículos 2, 138 y 139:

```
                PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO AUTONÓMICO
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. PRINCIPIO DE UNIDAD (Art. 2 CE)                                   │
│    Indisoluble unidad de la Nación española; ordenamiento jurídico unitario;│
│    monarquía parlamentaria y soberanía nacional indivisible.         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA (Arts. 2 y 137 CE)                         │
│    Autonomía política de nacionalidades y regiones; potestad legislativa │
│    propia e instituciones de autogobierno. No equivale a soberanía.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD (Arts. 2, 138.1 y 158.2 CE)              │
│    Equilibrio económico interterritorial; Fondo de Compensación Inter-│
│    territorial destinado a gastos de inversión para corregir desequilibrios.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE DERECHOS (Art. 139.1 CE)                 │
│    Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cual-│
│    quier parte del territorio del Estado.                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACIÓN (Art. 139.2 CE)                    │
│    Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente │
│    obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y │
│    bienes. Unidad de mercado.                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. PROHIBICIONES EXPRESAS (Arts. 138.2 y 145.1 CE)                   │
│    Prohibición de privilegios económicos o sociales interterritoriales. │
│    Prohibición tajante de la federación de Comunidades Autónomas.    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Principio de solidaridad y Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE):** Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos son distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas.
- **Prohibición de la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1 CE):** En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios precisan comunicación a las Cortes Generales, y los acuerdos de cooperación requieren autorización de las Cortes Generales (art. 145.2 CE).

---

3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA

La Constitución previó dos vías matrices principales para acceder a la autonomía:

3.1. La vía ordinaria o común (artículo 143 CE)

- **Iniciativa (art. 143.2 CE):** Correspondía a todas las Diputaciones Provinciales u órgano interinsular correspondiente y a las **dos terceras partes (2/3)** de los municipios cuya población representara, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos debían ser cumplimentados en el plazo de **seis meses** desde el primer acuerdo adoptado.
- **Tope competencial inicial (art. 148.2 CE):** Las CCAA que accedieron por esta vía (como Castilla y León, Cantabria, Madrid, Murcia, etc.) solo podían asumir inicialmente las materias del artículo 148 CE. Debían transcurrir **cinco años** y acometer una reforma estatutaria para poder ampliar sus competencias al amparo del artículo 149.

3.2. La vía especial o reforzada (artículo 151 CE: El caso de Andalucía)

- **Requisitos cualificados (art. 151.1 CE):** La iniciativa debía ser acordada por todas las Diputaciones y por las **tres cuartas partes (3/4)** de los municipios de cada provincia cuya población representara al menos la

mayoría del censo, y ser ratificada mediante **referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia**.

- **El proceso andaluz:** En el histórico referéndum del **28 de febrero de 1980**, Andalucía votó masivamente a favor de la vía del art. 151. Aunque en la provincia de Almería no se alcanzó la mayoría absoluta del censo por un estrecho margen, la voluntad popular condujo a la modificación de la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum mediante la Ley Orgánica 13/1980 y la posterior Ley Orgánica 12/1980, permitiendo la plena incorporación de Andalucía a la vía rápida del 151 junto a Cataluña, País Vasco y Galicia.
- **Privilegios de la vía 151:**
- Acceso desde el primer momento al **máximo nivel competencial**, sin esperar el plazo de cinco años del art. 148.2 CE.
- Adopción de la **organización institucional completa** del artículo 152.1 CE (Asamblea Legislativa electa, Consejo de Gobierno, Presidente autonómico y Tribunal Superior de Justicia).

3.3. Vías excepcionales del artículo 144 CE

Las Cortes Generales, mediante **ley orgánica**, por motivos de interés nacional, pueden: * Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 (ej. Comunidad de Madrid: LO 3/1983). * Autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial (ej. Ciudades de Ceuta y Melilla: LO 1/1995 y LO 2/1995). * Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 (ej. Segovia en el proceso de Castilla y León: LO 5/1983).

---

4. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

4.1. Naturaleza jurídica y posición en el sistema de fuentes

El **Estatuto de Autonomía** es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado la reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 CE). Posee una doble dimensión: 1. **Norma de cabecera autonómica:** Cúspide del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma. 2. **Ley Orgánica estatal:** Aprobada formalmente por las Cortes Generales como Ley Orgánica estatal de carácter cualificado (integrada en el llamado *bloque de la constitucionalidad* del art. 28.1 LOTC, que actúa como parámetro para juzgar la validez de otras leyes).

4.2. Contenido preceptivo mínimo (artículo 147.2 CE)

Los Estatutos de Autonomía deben contener necesariamente: 1. La **denominación** de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 2. La **delimitación de su territorio**. 3. La **denominación, organización y sede** de las instituciones autónomas propias. 4. Las **competencias asumidas** dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios inherentes a las mismas.

4.3. Elaboración y reforma de los Estatutos

- **Reforma estatutaria (art. 147.3 CE):** La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante **Ley Orgánica**.
- **En las CCAA del art. 151 (art. 152.2 CE):** Los procedimientos de reforma estatutaria requieren preceptivamente la aprobación de la Asamblea autonómica por mayoría cualificada, la aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y la **ratificación final en referéndum del cuerpo electoral autonómico**.

---

5. EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El sistema constitucional español de distribución competencial se asienta sobre la técnica de la **doble lista** (art. 148 y art. 149 CE) complementada con reglas de cierre:

5.1. Tipología de competencias

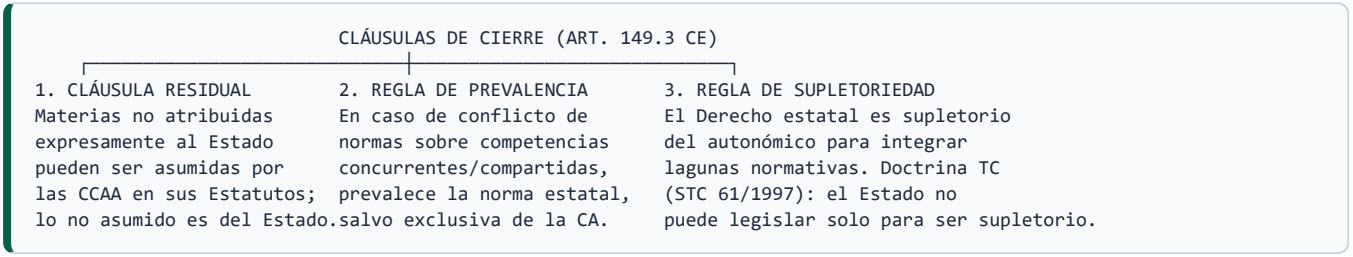
1. **Competencias exclusivas del Estado (art. 149.1 CE):** Materias en las que el Estado ostenta tanto la potestad legislativa plena como la reglamentaria y la ejecutiva (ej. nacionalidad, relaciones internacionales, defensa y Fuerzas Armadas, aduanas, sistema monetario).
2. **Competencias compartidas:** El Estado ostenta la potestad de dictar la legislación básica (bases, normas mínimas o principios rectores) y las Comunidades Autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución (ej. sanidad, educación, medio ambiente, seguridad social).
3. **Competencias concurrentes:** El Estado y la CA concurren sobre la misma materia con diferentes títulos o finalidades (ej. fomento de la cultura, donde el Estado y la CA actúan coordinadamente: art. 149.2 CE).
4. **Competencias ejecutivas:** El Estado ostenta la legislación plena (leyes y reglamentos) y la Comunidad Autónoma asume la gestión administrativa, inspección y ejecución material (ej. legislación laboral: art. 149.1.7ª CE; propiedad intelectual e industrial: art. 149.1.9ª CE).

5.2. Las competencias exclusivas del Estado (artículo 149.1 CE)

El artículo 149.1 enumera 32 materias de competencia exclusiva estatal. Entre las más destacadas para el régimen administrativo figuran: * **Art. 149.1.1.ª:** La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. * **Art. 149.1.8.ª:** Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho. * **Art. 149.1.18.ª:** Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. * **Art. 149.1.14.ª:** Hacienda general y Deuda del Estado. * **Art. 149.1.17.ª:** Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA.

5.3. Las cláusulas de cierre del artículo 149.3 CE

> *"Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas."*



DOCTRINA TC SOBRE LA SUPLETORIEDAD (STC 61/1997 y STC 118/1996): El Tribunal Constitucional determinó taxativamente que la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal no es una cláusula competencial atributiva de poder normativo al Estado. Por tanto, el Estado no puede dictar normas sustantivas sobre materias cuya competencia exclusiva recaiga íntegramente en las Comunidades Autónomas con el único propósito de que operen como Derecho supletorio.

5.4. Leyes del artículo 150 de la Constitución

Mecanismos de modulación extraestatutaria de competencias: 1. **Leyes marco (art. 150.1 CE):** Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, pueden atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. La ley marco fijará la modalidad del control de las Cortes Generales. 2. **Leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE):** El Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante **ley orgánica**, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado. 3. **Leyes de armonización (art. 150.3 CE):** El Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el **interés general**. Corresponde a las **Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara**, la apreciación de esta necesidad.

---

6. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El funcionamiento armónico del Estado autonómico exige articular cauces permanentes de relación entre la Administración General del Estado (AGE) y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, regulados en el **Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)**.

6.1. Principios informadores (artículo 140 Ley 40/2015)

Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con los siguientes principios: * **Lealtad institucional:** Respeto al ejercicio legítimo de competencias ajenas y ponderación del impacto recíproco. * **Adecuación al orden de competencias:** Ninguna relación interadministrativa puede alterar la distribución constitucional de competencias. * **Colaboración:** Deber de actuar con el resto de Administraciones para el logro de fines comunes. * **Cooperación:** Carácter voluntario en el ejercicio conjunto de competencias mediante acuerdos. * **Coordinación:** Fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta (potestad de la Administración superior). * **Eficiencia y solidaridad interterritorial.**

6.2. Órganos de cooperación multilateral y bilateral

1. **La Conferencia de Presidentes:** Máximo órgano político de cooperación multilateral entre el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. **Las Conferencias Sectoriales (art. 147 Ley 40/2015):** Órganos de cooperación de ámbito multilateral y sectorial que reúnen al Ministro del ramo y a los Consejeros competentes de las CCAA. Adoptan:
3. *Acuerdos:* Obligatorios y vinculantes para las Administraciones que los suscriban cuando la AGE ejerza competencias de coordinación.
4. *Recomendaciones:* Compromisos de actuación que no tienen fuerza jurídica vinculante directa.
5. **Comisiones Bilaterales de Cooperación (art. 153 Ley 40/2015):** Reúnen a representantes de la AGE y de una sola Comunidad Autónoma para abordar asuntos de interés singular (ej. Comisión Bilateral Junta de Andalucía - Estado prevista en el art. 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía). Esencial para la resolución previa de discrepancias sobre leyes para evitar el recurso de inconstitucionalidad (art. 33.2 LOTC).
6. **Convenios interadministrativos (arts. 47 a 53 Ley 40/2015):** Acuerdos con efectos jurídicos suscritos entre distintas Administraciones para un fin común. Su plazo de vigencia no puede ser superior a **4 años**, prorrogables expresamente por hasta otros 4 años adicionales.

6.3. La coerción federal o estatal: El artículo 155 de la Constitución

> "*1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.*"

Requisitos procedimentales inexcusables: 1. **Presupuesto material:** Incumplimiento grave de obligaciones constitucionales/legales o atentado grave al interés general. 2. **Requerimiento previo:** El Presidente del Gobierno debe dirigir requerimiento motivado al Presidente de la Comunidad Autónoma para que cese en el incumplimiento. 3. **Autorización del Senado:** Si el requerimiento es desatendido, el Senado debe aprobar las medidas por **mayoría absoluta** de sus miembros (procedimiento regulado en el art. 189 del Reglamento del Senado).

---

7. CONCLUSIÓN Y TRASCENDENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La comprensión técnica de la distribución competencial y de las relaciones interadministrativas es imprescindible para el Cuerpo Técnico Facultativo (A2). La Junta de Andalucía no actúa de forma aislada, sino en el marco de la legislación básica estatal (art. 149.1 CE) y de los mandatos de su propio Estatuto de Autonomía. Conocer el límite entre lo básico estatal y el desarrollo autonómico, así como utilizar eficazmente los convenios y conferencias sectoriales, permite al profesional público desempeñar sus cometidos con plena seguridad jurídica y eficacia de gestión.

---

8. ANEXO: ESQUEMAS Y TABLAS SINÓPTICAS DEL TÍTULO VIII CE

MODALIDADES DE LEYES DEL ARTÍCULO 150 CE

TIPO DE LEY	PRECEPTO	INSTRUMENTO JURÍDICO	FINALIDAD Y OBJETO
Ley Marco	Art. 150.1 CE	Ley ordinaria de Cortes Generales	Atribuye facultad de legislar bajo directriz
Ley de Transferencia / Delegación	Art. 150.2 CE	Ley Orgánica	Transfiere o delega facultades de mat. estatal
Ley de Armonización	Art. 150.3 CE	Ley de Cortes (aprec. may. absoluta C y S)	Armoniza normas de CCAA por interés general